



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ



ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 27 | 153 41 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΗΛ.: 210 650 3000
• FAX: 210 653 2649 | ΑΦΜ: 090085651 | ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | www.demokritos.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληροφορίες: Ξενοφών Μαλαπέτσας

Αγ. Παρασκευή: 11/08/2023

Τηλέφωνο: 210 6503257

Αριθμ. Πρωτ.: 015/2023-2563

E-mail: x.malapetsas@gel.demokritos.gr

ΘΕΜΑ: Οριστική κατακύρωση για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Center for Bits and Atoms του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT) στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ επί του σχεδιασμού συστημάτων επεξεργασίας βιώσιμων υλικών, εποπτεία και έλεγχο επί της λειτουργίας αυτών και διάχυση της γνώσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μεταφραστική Έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών» _κωδικό MIS / ΟΠΣ ΤΑ 5179171, Ε.1257.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1514/85 "Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας" (ΦΕΚ 13/Α/85).
2. Την 5439 κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 298/Β/85) "Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠ.Ε.Τ. και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίηση των κονδυλίων έρευνας", όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ.5056 (ΦΕΚ 319/Β/87), αρ.7401 (ΦΕΚ308/Β/88), αρ.570 (ΦΕΚ36/Β/88) και αρ.14231(ΦΟΡ)2738(920/Β/94) όμοιες κοινές αποφάσεις.
3. Το Ν. 2771 (ΦΕΚ 280/Α/99) "Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις".
4. Το Ν. 3697/2008 « Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημόσιων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 194 Α'/25-9-08).
5. Την με αρ. πρωτ. Οικ2/83143/Α0024/13-11-08 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Διατήρηση Εκτός Προϋπολογισμού Ειδικών Λογαριασμών».
6. Τον Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
7. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-07-2010 Εγκύκλιο με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"».
8. Την με αριθ. πρωτ. 20868/29-09-2010 Εγκύκλιο με θέμα «Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των, κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"».
9. Τη με αριθμ. Πρωτ. 7391/15-6-2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων με θέμα: «Τροποποίηση της 570/1994 Κοινής Απόφασης των Υπουργών οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με θέμα "Τροποποίηση της απόφασης 5439/1985 'Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους εποπτευόμενους από αυτό Φορείς για την αξιοποίηση των κονδυλίων Έρευνας των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας"».
10. Το υπ' αριθ. ΦΕΚ 1913/Β/15-6-2012 " Τροποποίηση της αριθ. 570/1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 5439/1985 "Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους εποπτευόμενους από

αυτό Φορείς για την αξιοποίηση 2 Τροποποίηση της αριθ. 230/20798/21-2-2012 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β' 593)''

11. Τις διαδικασίες του ΕΛΚΕ, όπως έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2015.
12. Τον υπ' αριθ. Ν.4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ (258/8-12-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
13. Τον υπ' αριθ. Ν.4412/2016/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/8-8-2016).
14. Τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
15. Τον υπ' αριθ. Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-07-22) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
16. Τον υπ' αριθ. Ν.5029/2023 – Τεύχος Α' 55/10.03.2023 «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις.
17. Τον υπ' αριθ. Ν.4912/2022 (ΦΕΚ Α'59/17-03-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
18. Το υπ' αριθ. ΦΕΚ Α'3/06-01-21 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών»
19. Το υπ' αριθ. ΦΕΚ 484/Υ.Ο.Δ.Δ./24-06-2021 «α) Διορισμός του Γεωργίου Νούνεση στη θέση του Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ») β) ορισμός αυτού ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ» και γ) ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω ερευνητικού φορέα» (α.π.68015/17-06-2021
20. Το υπ' αριθ. ΦΕΚ 3186/Β/03-08-2020 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
21. Η με Α.Π. 68015/17-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΦ5Τ46ΜΤΛΡ-ΒΥΥ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 484/ΥΟΔΔ/24-06-2021), με θέμα: α) Διορισμός του Γεωργίου Νούνεση στη θέση του Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Ε.Κ.Ε. Φ.Ε. «Δ») β) ορισμός αυτού ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ» και γ) ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω ερευνητικού φορέα.
22. Τη με α.π. 100/2020-2271/13-07-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΦΕ "Δ", με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος» (ΦΕΚ 3186/τ. Β'/03-08-2020).
23. Την υπ' αριθμ. 11138/24.01.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του Έργου "Μεταφραστική Έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών (σε συνεργασία με το MIT)" (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5179171) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
24. Τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος με τίτλο ««Μεταφραστική Έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών»/ ΟΠΣ ΤΑ 5179171» Ε_12575.
25. Τη με αρ. πρωτ. 260/2023-1670 αίτηση προμήθειας & ανάθεσης (ΑΔΑ: 9ΠΜΗ469ΗΕΒ-ΗΔ6) για τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2β εδάφιο (ββ) του Ν.4412/2016).
26. Τη με αριθμό Δ52/ΕΑΔΗΣΥ/2023 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΔΗΣΥ για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (α 32 παρ 2β/ββ ν.4412).
27. Την με αριθμό 015/2023-1798/06-06-2023 Απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του α 32 παρ 2β σημείο ββ Ν.4412/2016.
28. Την με αριθμό 015/2023-1841/09-06-2023 Πρόσκληση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο Συμφωνίας Συνεργασίας του ΕΚΕΦΕ 'Δημόκριτος' με το 'Center for Bits & Atoms' του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης με χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του α 32 παρ 2β σημείο ββ Ν.4412/2016.

29. Την με αριθμό 015/2023-2026/29-6-23 απόφαση συγκρότησης επιτροπής για την αξιολόγηση της υποβληθείσας προσφοράς του Center for Bits and Atoms του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT) στη διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2β εδάφιο (ββ) του Ν.4412/2016).
30. Την από 11/06/2023 υποβληθείσα ηλεκτρονική προσφορά του εργαστηρίου «Center for Bits and Atoms του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT)».
31. Το υπ' αριθμ. 010/2023-1982 από 04/08/2023 απόσπασμα πρακτικού της 735^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ/03-08-2023 με θέμα «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Αποδεχόμαστε την ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας της ανωτέρω διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρ.32 παρ. 2β εδάφιο (ββ) του Ν.4412/2016) για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Center for Bits and Atoms του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT) στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ επί του σχεδιασμού συστημάτων επεξεργασίας βιώσιμων υλικών, εποπτεία και έλεγχο επί της λειτουργίας αυτών και διάχυση της γνώσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μεταφραστική Έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών»/ ΟΠΣ ΤΑ 5179171», Έργο 12575, όπως αυτή εκφράστηκε στο ανωτέρω πρακτικό της (31' σχετικό) για τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής- κατακύρωσης και την αξιολόγηση της μοναδικής υποβληθείσας προσφοράς που υποβλήθηκαν στην ανωτέρω διαδικασία διαπραγμάτευσης.
- Κηρύσσουμε οριστικό ανάδοχο το εργαστήριο «Center for Bits and Atoms του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT)» και του αναθέτουμε την ανωτέρω υπηρεσία αξίας πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ #500.000,00€# πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «Δ»
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΝΕΣΗΣ